

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 83/2533

นายประสาธ กิตติเวช

โจทก์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้ร้อง

นางลักสนา ศรีเสน

ผู้คัดค้าน

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอน.เอส.คอนสตรัคชั่น

กับพวก

จำเลย

นางลักสนา ศรีเสน ผู้คัดค้าน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้คัดค้านฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แถลงคัดค้าน (อันดับ 56)

คดีสืบเนื่องจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องว่า โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองขอให้เป็นบุคคลล้มละลาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองเด็ดขาดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2524 จากการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2521 จำเลยที่ 1 ทำสัญญาจะขายที่ดินโฉนดเลขที่ 88902 แขวงลาดยาวเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างตึกแถวห้องเลขที่ 1064/118 ให้แก่นายถวิลศรีเสน ต่อมาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2524 จำเลยทั้งสองได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์โฉนดดังกล่าวให้แก่ นางลักสนาศรีเสนภรรยาของนายถวิลศรีเสน เป็นการจดทะเบียนโอนภายใน 3 เดือน ก่อนมีการขอให้จำเลยทั้งสองล้มละลายและเป็นการได้เปรียบเจ้าหนี้อื่นต้องห้ามตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ.

2480 มาตรา 115 ขอให้สั่งเพิกถอนการโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้คู่กรณี
กลับคืนสู่ฐานะเดิมหากไม่สามารถกลับคืนได้ให้นางลักสนาศรีเสน ใช้ราคาเป็นเงิน
545,300 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ยื่นคำร้องเป็นต้นไป
จนถึงวันชำระเงินเสร็จให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ นางลักสนาศรีเสนยื่นคำ
คัดค้าน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483
มาตรา 115 ให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนการซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 88902
แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานครและสิ่งปลูกสร้างตึกแถวห้องเลขที่
1064/118 ระหว่างห้างจำเลยที่ 1 ผู้โอนกับนางลักสนาศรีเสนผู้รับโอน (ผู้คัดค้าน)
ตามสัญญาลงวันที่ 28 เมษายน 2524 โดยให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิมหากไม่อาจ
กระทำได้ให้ผู้รับโอน (ผู้คัดค้าน) ชำระราคาเป็นเงินจำนวน 545,300 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันยื่นคำร้อง (วันที่ 3 มิถุนายน 2529) เป็นต้นไป
จนถึงวันชำระเงินเสร็จแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อนำเข้ากองทรัพย์สินของห้าง
จำเลยที่ 1

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 52,50)

ผู้คัดค้านได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์แต่ห้ามทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินและตึกแถวพิพาท (อันดับ 40)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยห้ามผู้คัดค้านทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาทในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้า

พนักงานที่ดินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยห้ามผู้คัดค้านทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาทในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้า
พนักงานที่ดินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เดชา สุวรรณโณ-ชุม สุกแสงเปล่ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>